

1501658-87.2021.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501658-87.2021.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501658-87.2021.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2082989/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 16981603 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

1534/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2082989 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO,

1534/21/919 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMILSON ROGERIO ASSUNCAO

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Edmilson Rogério Assunção, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso nos artigos 306, caput, e 303, caput, (duas vezes), observando-se, neste último caso, o disposto no artigo 70, caput, do Código Penal e no artigo 291, § 1º, inciso I, todos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque segundo a acusação no dia no dia 24 de março de 2021, por volta das 23h40min, na Estrada Caio Prado, altura do nº 464 (bairro Jardim Florestan Fernandes), nesta cidade, conduziu o veículo MMC/Pajero TR4, placas OLY-9404/Ribeirão Preto- SP, em via pública, estando com concentração de 0,59 mg/L de álcool por litro de sangue em seu copo (exame do etilômetro, p. 15).

Em estado de embriaguez o acusado teria praticado lesões corporais culposas na direção de veículo automotor, nas vítimas Reginaldo da Silva e Lucas Barreto da Silva, causando-lhes lesões corporais de natureza leve, conforme laudos periciais de p. 42/43 e 44/45.

Após ingerir bebidas alcoólicas, o acusado passou a conduzir o automóvel referido e trafegava pela Estrada Caio Prado quando em determinado momento perdeu o controle da direção do veículo, cruzou a via em direção ao sentido oposto e colidiu com a bicicleta ocupada pelas vítimas Reginaldo e seu filho Lucas, de 06 anos de idade, os quais trafegavam pela mesma estrada mas no sentido Fazenda da Barra, lançando-os ao solo e causando neles lesões corporais de natureza leve. Na sequência, chocou-se contra um poste de iluminação.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, sendo realizado o exame de dosagem alcoólica por meio de etilômetro, teste que resultou positivo na concentração de 0,59 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões do denunciado (p. 15).

A denúncia foi recebida em 07 de maio de 2021 (p. 68), o acusado foi citado (p. 73) e respondeu à acusação (p. 75/79).

Durante a instrução, foram realizadas as colheitas das declarações da vítima Reginaldo da Silva, das testemunhas Alcebiades Gonçalves Júnior, Valdinéia da Silva, Carolina Aparecida da Silveira, Vilson de Oliveira, Ezequiel Pereira de Jesus, Gutemberg Luz de Oliveira e Benjamim Oliveira de Sousa, bem como do interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado, nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, muito embora primário e sem maus antecedentes (fls. 58/60), entendo que a pena basilar deve ser fixada acima do mínimo legal, eis que o acusado já foi denunciado por embriaguez ao volante, o que reprovada demasiadamente sua conduta. Não há agravantes. Na fase derradeira, impõe-se as somas das penas em atenção ao cumulo material. Fixação do regime semiaberto, para início do cumprimento da pena, condizente com a circunstância judicial desfavorável e o montante de pena a ser aplicado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa por não se mostrar adequada e suficiente para prevenção e reprovação dos crimes (artigo 44, inciso III, CP).

Por sua vez, a Defesa pleiteou a improcedência da ação, com a absolvição do acusado. Argumenta a defesa que a embriaguez do acusado ocorreu após o acidente de trânsito.

É o relatório.

Fundamento.

A materialidade e materialidade delitiva estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/3), no boletim de ocorrência (p. 11/14), teste do etilômetro (p. 15), nos documentos (p. 18/20), laudos dos exames de lesões corporais (p. 42/45), laudo do local (p. 168/179), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A vítima Reginaldo da Silva esclareceu que trafegava com sua bicicleta pelo local dos fatos, retornando da casa da sua sogra, levando seu filho em uma cadeira instalada no quadro da referida bicicleta, na parte frontal, quando percebeu que o veículo dirigido pelo réu, o qual transitava pelo sentido oposto, na mesma via, perdeu o controle, e veio a colidir com sua bicicleta, batendo na sequência em um poste. Afirmou que trafegava na lateral, no meio fio.

Ambas as vítimas sofreram ferimentos e foram conduzidos para socorro médico, posto que ambos machucaram suas pernas. Teve contato com o réu, o qual estava bem embriagado, ou seja, havia cheiro de cerveja no veículo, algumas latas de cerveja no interior do automóvel. O réu apresentava fala distorcido, odor etílico e olhos vermelhos. O acidente ocorreu em uma reta, sendo que o automóvel atingiu a lateral da bicicleta. O local é dotado de iluminação precária. Moradores começaram a agredir o réu. Disse que a polícia demorou a comparecer no local, tendo o socorro médico chegado junto. O réu saiu do local antes da chegada da Polícia. Ficou aguardando a polícia na casa de sua sogra.

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação é questão reiterada na jurisprudência. Inexiste, em nosso sistema, restrição legal ou jurisprudencial no sentido de não se admitir, como elemento de convicção, a palavra da vítima, em sede

penal. Neste sentido:

"A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso". (STJ - AgRg no REsp 1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

"Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova para a condenação, nos termos do entendimento desta Corte." (STJ - HC 467883/MS, Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Data da publicação 23/10/2018).

Os policiais militares inquiridos esclareceram que, no dia dos fatos, foram acionados para comparecer a um local de acidente de trânsito com atropelamento. Fizeram contato com uma pessoa dentro de uma Pajero, o qual informou ter sido agredido por moradores do local. Havia uma bicicleta. Um cidadão afirmou que o réu havia atropelado pai e filho que transitavam em uma bicicleta. A criança reclamava de dores nas pernas. Pediu para o réu se submeter ao etilômetro e este concordou. O resultado foi positivo para embriaguez.

O réu apresentava forte odor etílico, cambaleante, quase caindo. Afirmou que o Copom foi informado pelo Samu. O condutor da viatura tentou encontrar o local, o qual trata-se de uma fazenda, porém, não encontrou o local. Pediram novamente assistência do Samu e assim conseguiram chegar ao local.

O Samu chegou inicialmente ao local. Afirmaram que o local é de difícil acesso, tratando-se da Fazenda da Barra. O local era bem escuro. Trata-se de uma fazenda de Sem Terras. O acidente foi depois de uma curva. O veículo não tinha condições de rodar.

Naquela oportunidade, constataram que A CNH do réu estava vencida. Acrescentaram que populares agrediram fisicamente o acusado, o qual sofreu escoriações pelo corpo.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever

todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421) Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento". (STF, RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 16/12/2013)

Carolina A. da Silveira, amiga do réu e de sua família, soube do ocorrido, sendo que no dia dos fatos o réu passou na residência da testemunha, perguntou sobre ela e, sua família, depois de cerca de duas horas, novamente, esteve em sua residência, dizendo-se machucado. Edmilson disse que foi espancado porque falaram que ele tinha atropelado uma criança. O local do acidente e a residência de Carolina é bastante distante, demorando pelo menos trinta minutos de carro. O estado físico de Edmilson era perfeito, normal.

Vilson de Oliveira, amigo de Edmilson, a 17 anos, também conhece sua esposa e filhos, demonstrando assim, ter amizade íntima com o réu, razão pela qual, a exemplo de Carolina, não prestou compromisso legal de dizer a verdade. Declarou que depois do acidente de trânsito o veículo do réu ficou danificado e não foi possível mais ligá-lo. Chegou a ajudar a empurrar o veículo para que ele saísse daquele local, já que era uma curva. Quando chegou no carro, o réu não estava mais lá. A primeira viatura foi até a casa da vítima. Depois apareceram outras viaturas policiais. O réu estava com o rosto machucado. O acusado não chegou a comentar se ingeriu bebida alcoólica depois do acidente de trânsito.

A testemunha Gutemberg Luz de Oliveira, inquirido disse que não estava no local do acidente, entre os dias 24 e 25 de março Edmilson passou em uma lanchonete onde ele e outras pessoas estavam e os cumprimentou, um tempo depois voltou machucado. O acusado estava indo para sua casa e se envolveu em um acidente e depois foi agredido por pessoas no local. Não soube informar quem acionou a Polícia Militar, mas viu a viatura passando pela lanchonete. Depois da chegada da viatura o acusado foi à lanchonete. Não soube informar se a viatura permaneceu no local do acidente, porque o local possui várias saídas. Disse que os frequentadores da lanchonete orientaram Edmilson a fazer bochejo com conhaque para "desinfetar" a boca que estava sangrando.

O acusado estava acompanhado de um amigo e informou que iria até a UPA para receber atendimento médico. Depois da conversa observou a chegada de três viaturas da Polícia Militar e uma ambulância. Disse que inicialmente às 20h:30min o acusado passou pela lanchonete e retornou por volta das 22h:30min. No primeiro contato não percebeu se o acusado estava alterado. O local do acidente é uma estrada de chão, com buracos e sem iluminação pública.

A testemunha Benjamin Oliveira de Souza conhece o acusado por ter prestado serviços para ele. Sobre o acidente disse que ao chegar ao local a Polícia já havia se retirado e conversado com o acusado ele vinha subindo pela estrada e apareceu de repente uma criança e para não machucar a criança jogou o carro no abismo e bateu no poste. O acusado foi agredido por transeuntes após o acidente. Disse que o acusado foi saber sobre o estado de saúde da criança. Quando chegou ao local a viatura da polícia e a ambulância já haviam deixado o local.

A testemunha Ezequiel Pereira de Jesus disse ser amigo do acusado, este ligou para ele por volta das 21h:30min pedindo socorro, porque tinha sido agredido, solicitando que o levasse a uma UBS. Chegando a casa de Edmilson se deparou com ele machucado. Em seguida chegou uma viatura na casa do acusado e os policiais perguntaram se ele estava bem e se precisava de socorro, na sequência foram em

direção às vítimas. Os policiais viram que estava "ok" e foram embora. Ele e o acusado conversaram e decidiram deixar o carro no local em razão do horário, pois, não haveria guincho disponível. Iriam a uma UBS, mas no trajeto pararam em uma lanchonete ou bar. Edmilson pediu para que parasse no estabelecimento, pois iria com os frequentadores do local e solicitar que cuidassem do seu carro. Algumas pessoas presentes na lanchonete orientaram que o acusado passasse álcool para desinfetar as feridas e que fizesse gargarejo com conhaque. Na sequência foram em direção à UBS, contudo cem metro a diante viram um comboio com três viaturas e uma ambulância, assim os policiais da primeira viatura pediram para que parasse, então os ocupantes viatura de trás informaram a participação de Edmilson no acidente. Assim, um sargento pediu para que aguardassem e voltassem ao local do acidente.

O acusado fez o teste do bafômetro após voltar ao local do acidente e ter passado no bar. O acusado disse que havia ingerido álcool e o policial orientou que se apontasse dosagem alcoólica ele deveria se explicar ao Delegado. O teste foi feito à 1 (uma) hora da madrugada.

Interrogado em juízo, o réu informou que conduziu o veículo Pajero na data do acidente

Alegou estar havendo injustiça e em determinado momento colidiu com uma bicicleta com 2 pessoas era uma curva acentuada, bem dizer uma esquina, a estrada era irregular e sem iluminação quando viu a bicicleta puxou para a direita e bateu em um poste após as 20:30 estava bem escuro, não tinha bebido pois estava em recuperação de uma cirurgia de hérnia.

Informou que entre o horário do acidente e o teste de bafômetro fez a ingestão de álcool, na lanchonete da sra. Carol porque tinha deixado uma "funda" no local e após o acidente voltou ao local para relatar o fato e os frequentadores o orientaram a passar conhaque no rosto e tomar um gole, já estava se dirigindo até a UPA na companhia de Ezequiel e havia sido dispensado pela primeira viatura e não realizou o teste do "bafômetro". O teste foi realizado por volta da 1h:30min da madrugada.

O acusado admite que houve colisão com a bicicleta das vítimas, mas nega ter sido o causador ou que estivesse embriagado. As declarações prestadas pela senhora Carolina não podem ser valoradas, pois além da amizade com o réu, seu relato trata-se de testemunha indireto visto que foi procurada pelo acusado somente após o acidente, ou seja, não presenciou o acidente. No mesmo sentido são as declarações de Vilson, Gutemberg, Benjamin e Ezequiel, pois, replicam a versão apresentada pelo acusado, pois nenhuma delas presenciou os fatos.

Destarte, comprovadas a prática dos crimes de embriaguez e lesão corporal na direção de veículo automotor, visto que o acusado dirigiu o veículo sob a influência de álcool e nesta condição causou as lesões corporais na vítima Reginaldo da Silva (p. 44/45). Nesse sentido, para além das declarações da vítima e depoimento dos policiais, o teste do bafômetro (p. 15), realizado com o consentimento do réu, assim como o laudo do local (p. 168/179)

Embora tenha negado os fatos, a negativa do acusado se encontra isolada nos autos, motivo pelo qual não merece prosperar. É incontroverso nos autos que os policiais militares confirmaram a prisão em flagrante do réu. Dessa forma, não há dúvidas sobre a responsabilidade do réu no presente caso.

Desnecessário argumentar sobre o perigo que a conduta de conduzir veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, acarreta ao próprio réu e, especialmente, à coletividade. A propósito, cumpre destacar que embriaguez ao volante é crime de perigo abstrato, ou seja, é dispensável a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do acusado. Aliás, esse é o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, merecendo destaque:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. DELITO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.705/2008. EXAME TÉCNICO QUE ATESTA A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. AGRADO DESPROVIDO. 1. In casu, trata-se de crime praticado sob a égide da Lei n.11.705/2008 (art. 306). O Tribunal de

origem consignou ter sido demonstrado que a recorrente encontrava-se alcoolizada no momento dos fatos, situação essa confirmada pelo aparelho de etilômetro, que registrou 0,41 mg/L de álcool por litro de ar expelido (equivalente a 8,2 dg/L de álcool por litro de sangue). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente" (AgRg no AREsp 1.258.692/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 1525705/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019). (negrito não original).

PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA SUFICIENTE E CLARA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. DESCRIÇÃO DE CRIME EM TESE. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE QUE A CONDUTA TENHA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA. BASTA A INFLUÊNCIA DO ÁLCOOL. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. Descrito crime em tese, ou seja, dirigir veículo automotor em via pública com capacidade

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que teria sido constatado por sinais externos de embriaguez e pelo teste do etilômetro (bafômetro), a tese da falta de justa causa, por atipicidade, não prospera na via eleita. Ir além, para saber da eventual margem de tolerância na medição do aparelho, é tema a ser

dirimido na instrução probatória, sob o crivo do contraditório. 4. A espécie, segundo entendimento iterativo desta Corte, é de crime de perigo abstrato, sendo despcienda a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta do agente. Basta que esteja conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool. 5.

Recurso ordinário não provido. (RHC 97.585/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018). (negrito não original). As ponderações sobre o horário do acidente e do atendimento do Samu e da Polícia Militar (p. 214/227) não afastam a tipicidade dos fatos ora tratados, mesmo porque o que está sob análise é a conduta do acusado em conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e praticar lesão corporal na direção de veículo automotor. Este é o cerne da questão ora tratada, sendo qualquer outro assunto estranho aos autos, não merecendo maiores indagações. Quanto às versões do acusado, na fase policial, informou que não teria atropelado as vítimas, contudo submeteu-se ao teste do etilômetro. Acrescentou que foi

agredido por populares naquela ocasião. O etilômetro foi utilizado regularmente, não havendo nenhuma irregularidade nesta situação. Ademais, se o exame feito muito tempo depois do atropelamento com resultado positivo para embriaguez, é mais uma constatação de que o acusado estava muito embriagado, o que reforça a tese acusatória de que conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, sobre a qual não resta a menor dúvida. Acrescente-se que a vítima e as testemunhas de acusação informaram que o réu estava muito embriagado, o que foi confirmado pelo etilômetro.

O próprio réu informou que ingeriu bebida alcoólica após atropelamento, o que confirma os fatos acima esposados. Dessa forma, o conjunto probatório comprova eficazmente o estado etílico do acusado e as lesões corporais de natureza leve praticadas contra a vítima Reginaldo da Silva, sendo assim, é incontroversa a responsabilidade do acusado na prática dos destes delitos.

Superada a fase instrutória, passo à dosagem de pena.

Em relação ao delito previsto no artigo 306, caput, do C.T.B.

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis ao acusado, pois conduziu o veículo portando C.N.H suspensa (p. 4/7), assim assumiu um risco proibido pelo ordenamento jurídico, acarretando na exasperação da reprimenda em 1/3. Razão pela qual fixo a pena-base em 08 (oito) meses de detenção e a suspensão de 03 (três) meses para dirigir veículo automotor. Na segunda fase, o réu é primário e não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Ausentes causas modificativas, torno definitiva em 08 (oito) meses de detenção e a suspensão de 04 (quatro) meses para dirigir veículo automotor.

Em relação ao delito previsto no artigo 303, caput, do C.T.B.

Considero as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal como desfavoráveis ao acusado pois conduziu o veículo portando C.N.H. Suspensa (p. 4/7) e retirou-se do local do acidente antes da liberação pelos agentes de segurança, o que aumentou a reprovabilidade da conduta, acarretando na exasperação da pena em 1/2. Razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 09 (nove) meses de detenção e a suspensão de 06 (seis) meses para dirigir veículo automotor.

Na segunda fase, o réu é primário e não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Ausentes causas modificativas, torno definitiva a pena em 09 (nove) meses de detenção e a suspensão de 06 (seis) meses para dirigir veículo automotor.

Considerando o montante da pena, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal.

Por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 44, do Código Penal, o réu terá direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, de acordo com o parágrafo 2º, do mesmo dispositivo.

DECIDO.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para condenar Edmilson Rogério Assunção, qualificado nos autos, por incurso no artigo 306, "caput", da lei nº 9.503/1997, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto e a suspensão de 03 (três) meses para dirigir veículo automotor; e por incurso no artigo 303, caput, da Lei nº 9.503/97, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de detenção em regime inicial aberto e a suspensão de 06 (seis) meses para dirigir veículo automotor. As penas serão somadas na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pelo pela restritiva de direitos, consistente em limitação de final de semana, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Cumpra-se o disposto no artigo 295 do Código de Trânsito Brasileiro.

Deixo de estabelecer valor de reparação dos danos causados à vítima, por falta de subsídios mínimos para justificar tal arbitramento, pois verifico que a matéria não foi objeto de debates nos autos, e, estabelecer uma quantia mínima para reparação dos danos sem conceder, ao acusado, a oportunidade de produzir provas, de influenciar a formação do convencimento do juiz, seria inadmissível agressão aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e à vítima (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal), esta última, se possível, por meio do aplicativo WhatsApp; expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA